

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4157/2530

พนักงานอัยการ จังหวัดชัยนาท
นายปรีชา ฉิมสุข กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 188, มาตรา 216

ศาลจังหวัดนนทบุรีอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้จำเลยฟังเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2527 แม้อต่อมาศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้โจทก์และทนายจำเลยฟังอีกครั้งเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2527 ดังนี้ ก็ต้องถือว่าศาลได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้จำเลยฟังตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2527 ไม่ใช่วันที่อ่านให้ทนายจำเลยฟังเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2527 จำเลยจึงต้องยื่นฎีกาภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2527 การที่ทนายจำเลยยื่นฎีกาวันที่ 30 ตุลาคม 2527 จึงเป็นเวลาเกินหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ศาลได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้จำเลยฟัง ล่วงเลยระยะเวลาที่จำเลยมีอำนาจฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แล้ว ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัย.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓, ๘๑, ๒๘๘, ๒๘๙, ๓๔๐, ๓๔๐ ตีรวี พระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๗, ๘ ทิว, ๗๒, ๗๒ ทวี

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามฟ้อง ลดโทษให้หนึ่งในสาม แล้วคงจำคุกตลอดชีวิต

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงได้ความว่า ศาลจังหวัดนนทบุรีได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้จำเลยทั้งสองฟังเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๒๗ และศาลชั้นต้นได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้โจทก์และพยานจำเลยทั้งสองฟังเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๒๗ จึงต้องถือว่าศาลได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้จำเลยทั้งสองฟังตั้งแต่วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๒๗ ไม่ใช่วันที่อ่านให้ทนายจำเลยทั้งสองฟังเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๒๗ จำเลยทั้งสองจึงต้องยื่นฎีกาภายในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๒๗ การที่ทนายจำเลยทั้งสองยื่นฎีกาวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๒๗ เป็นเวลาเกินหนึ่งเดือนนับแต่วันอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้จำเลยทั้งสองฟัง จึงล่วงเลยระยะเวลาที่จำเลยทั้งสองมีอำนาจฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แล้ว ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายกฎีกาของจำเลยทั้งสอง

(สุนทร จันทรศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

ศาลจังหวัดชัยนาท - นายสมศักดิ์ ตันติภิรมย์

ศาลอุทธรณ์ - นายพินิจ ฉิมพาลี

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ